

TOMO 3

COLABORACIÓN CON MÉDICOS

DESTINATARIO: Médico que refiere pacientes. **ESTABLECIMIENTO:** estética y belleza, Aviso de Funcionamiento COFEPRIS No. 2509135018X00286 (SCIAN 812110), Av. del Conscripto 13, Col. Manuel Ávila Camacho, C.P. 11610, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Contacto: mirecbi19@gmail.com · 56 1681 8058. **PERÍMETRO DE OPERACIÓN:** servicios estéticos NO INVASIVOS sobre piel intacta; no se realizan actos médicos, procedimientos invasivos ni inyectables. **EMISIÓN:** ____/____/20____.

USO E IMPRESIÓN: Se imprime un juego por cada médico. El convenio se firma por duplicado, un ejemplar para cada parte. El formato de indicación médica se reproduce y se usa uno por paciente; se anexa al expediente del cliente. La carta de alcance y límites se entrega antes de recibir la primera referencia. Imprimir a doble cara. Cada instrumento inicia hoja: el convenio se firma por duplicado, la indicación médica se reproduce por paciente y la carta se entrega suelta.

CONTENIDO: 1. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CUIDADO ESTÉTICO NO INVASIVO · 2. FORMATO DE INDICACIÓN MÉDICA PARA CUIDADO ESTÉTICO NO INVASIVO · 3. CARTA DE ALCANCE Y LÍMITES DE SERVICIO

Documento de cumplimiento y buenas prácticas para uso interno del establecimiento. No constituye representación legal ni sustituye la asesoría de un abogado sanitario con cédula. La normativa debe verificarse vigente antes de cada trámite.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CUIDADO ESTÉTICO NO INVASIVO

Nota de uso (no forma parte del convenio): este es el único documento del expediente en el que **debe** asentarse el nombre completo de la titular, por ser parte contratante. Se imprime en dos ejemplares, uno para cada parte.

En la Ciudad de México, a ____ de _____ de 20 ____, comparecen:

I. LA C. MIRELY JIMÉNEZ REGALADO, por su propio derecho, en su calidad de titular del establecimiento de estética y belleza que opera bajo el nombre comercial **MIRÉ CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL**, con Aviso de Funcionamiento COFEPRIS No. 2509135018X00286 (giro SCIAN 812110) y domicilio en Av. del Conscripto 13, Col. Manuel Ávila Camacho, C.P. 11610, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en adelante **EL ESTABLECIMIENTO**.

II. EL DR./LA DRA. _____, médico cirujano con Título Profesional y Cédula Profesional No. _____, especialidad en _____ con Cédula de Especialidad No. _____, con domicilio profesional en _____ y RFC _____, en adelante **EL MÉDICO**.

Quienes se reconocen la capacidad legal necesaria y sujetan su colaboración a las siguientes cláusulas.

DECLARACIONES

A. Declara EL ESTABLECIMIENTO: 1. Que es un establecimiento de **estética y belleza** y que su giro autorizado comprende **exclusivamente servicios estéticos no invasivos** de aplicación externa sobre piel intacta. 2. Que **no cuenta con autorización para prestar servicios de atención médica** y que **no realiza ni realizará** procedimientos invasivos, inyecciones o infiltraciones de cualquier sustancia, punción, microneedling, cirugía, anestesia, manejo de heridas, suturas o drenajes, diagnóstico ni prescripción. 3. Que su personal es **técnico en estética y cosmiatría**, no profesional de la salud, y que actúa siempre dentro de ese ámbito.

B. Declara EL MÉDICO: 1. Que cuenta con **título y cédula profesional vigentes** que lo facultan para el ejercicio de la medicina, y que exhibe copia de ambos, la cual se anexa. 2. Que ejerce en su propio consultorio o unidad médica, con sus propios expedientes clínicos conforme a la **NOM-004-SSA3-2012**, y que cuenta con **seguro de responsabilidad civil profesional vigente** (póliza No. _____, aseguradora _____, vigencia _____). 3. Que **es el único responsable** de la valoración, indicación, ejecución, evolución y complicaciones de los procedimientos médicos o quirúrgicos que practique a sus pacientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. Establecer las bases para que EL ESTABLECIMIENTO preste, **por indicación escrita de EL MÉDICO**, servicios estéticos **no invasivos** de cuidado de la apariencia a pacientes de éste, en etapa posterior a un procedimiento médico o como preparación estética de la piel.

SEGUNDA. Ámbito de EL ESTABLECIMIENTO. Prestará únicamente, sobre **piel intacta y cerrada**: masaje estético y drenaje linfático estético, colocación y ajuste de prendas compresivas, aplicación externa de cosméticos, aparatología estética no invasiva y orientación de cuidado cosmético. Todo ello con finalidad **estética**, nunca terapéutica.

TERCERA. Exclusiones expresas. EL ESTABLECIMIENTO **no realizará, ni aun por instrucción de EL MÉDICO:** (i) inyección o infiltración de cualquier sustancia por cualquier vía; (ii) punción, microneedling, cauterización, escisión o retiro de suturas; (iii) curación o manejo de heridas, drenajes, seromas, hematomas o dehiscencias; (iv) suministro o aplicación de

medicamentos; (v) valoración de la evolución médica, alta o diagnóstico; (vi) modificación de lo indicado por EL MÉDICO. **EL MÉDICO reconoce que una instrucción en ese sentido no será acatada y que su emisión no genera responsabilidad para EL ESTABLECIMIENTO.**

CUARTA. Indicación médica escrita. Ningún servicio se prestará sin **indicación previa, escrita, firmada y con cédula profesional** de EL MÉDICO, en el formato anexo o en documento equivalente, que precise: paciente, procedimiento practicado y fecha, servicio estético autorizado, zona, frecuencia, número de sesiones, restricciones y fecha de vigencia. La indicación verbal, telefónica o por mensajería **no surte efecto** para estos fines.

QUINTA. Suspensión por seguridad. EL ESTABLECIMIENTO **suspenderá de inmediato** el servicio y remitirá al paciente con EL MÉDICO o a urgencias cuando advierta: herida abierta, sutura no retirada, secreción, mal olor, dolor intenso o creciente, fiebre, eritema que se extiende, endurecimiento nuevo, coloración anormal, entumecimiento o cualquier signo de alarma. Esta suspensión es una **obligación**, no un incumplimiento, y no genera responsabilidad ni penalidad.

SEXTA. Comunicación. Las partes designan un medio único de comunicación escrita para dudas técnicas, cambios de indicación y avisos de signos de alarma. **Ninguna duda se resuelve por criterio propio de EL ESTABLECIMIENTO.** EL MÉDICO: _____ EL ESTABLECIMIENTO: _____

SÉPTIMA. Responsabilidad. La responsabilidad por el acto médico —incluidos sus resultados y complicaciones— corresponde **exclusiva y personalmente a EL MÉDICO.** La responsabilidad de EL ESTABLECIMIENTO se limita a la correcta ejecución técnica del servicio estético no invasivo autorizado. Ninguna cláusula de este convenio puede interpretarse como delegación de actos médicos, como supervisión médica de la operación de EL ESTABLECIMIENTO, ni como autorización para que éste actúe fuera de su giro.

OCTAVA. Prohibición de simulación. Las partes se obligan a **no presentar, publicitar ni permitir que se perciba** que EL ESTABLECIMIENTO presta servicios médicos, ni que EL MÉDICO respalda, avala o supervisa procedimientos que EL ESTABLECIMIENTO no está facultado para realizar. Queda prohibido: exhibir la cédula de EL MÉDICO como si fuera del establecimiento, usar las expresiones "clínica médica", "supervisión médica permanente" o equivalentes en la publicidad de EL ESTABLECIMIENTO, y anunciar procedimientos médicos con la imagen o el nombre comercial de EL ESTABLECIMIENTO.

NOVENA. Publicidad y atribución. Toda publicidad de procedimientos médicos se difunde **a nombre, con especialidad y cédula de EL MÉDICO.** EL ESTABLECIMIENTO solo publicita servicios estéticos no invasivos, sin atribuirse finalidad terapéutica ni resultados garantizados. Ninguna parte usa la marca, nombre o imagen de la otra sin autorización escrita previa.

DÉCIMA. Insumos e instalaciones. EL MÉDICO no almacenará en EL ESTABLECIMIENTO medicamentos, sustancias inyectables, agujas, cánulas, jeringas ni residuos peligrosos biológico-infecciosos. Cuando EL MÉDICO atienda en las instalaciones bajo un instrumento distinto, éste será **objeto de contrato específico** y EL MÉDICO llevará y retirará sus insumos y sus RPBI conforme a la **NOM-087-ECOL-SSA1-2002**, asumiendo íntegramente su manejo.

DÉCIMA PRIMERA. Datos personales. El intercambio de información sobre pacientes se limita a lo **necesario para la seguridad** del servicio, previo consentimiento del paciente, conforme a la LFPDPPP. Ambas partes guardan confidencialidad indefinida, aun después de terminado el convenio.

DÉCIMA SEGUNDA. Contraprestaciones. Cada parte cobra **directamente al paciente** los servicios que presta y emite su propio comprobante fiscal. **No existe** comisión, participación ni reparto de ingresos por acto médico. Cualquier contraprestación por uso de espacio será fija, constará en contrato independiente y será ajena al número o tipo de procedimientos médicos realizados.

DÉCIMA TERCERA. Vigencia y terminación. Vigencia de un año a partir de la firma, prorrogable por escrito. Cualquiera de las partes puede darlo por terminado **en cualquier momento, sin responsabilidad, con aviso por escrito.** Terminará de inmediato, sin necesidad de declaración judicial, si una parte incumple las cláusulas TERCERA, OCTAVA o DÉCIMA.

DÉCIMA CUARTA. Ley aplicable. Se rige por la Ley General de Salud y sus reglamentos, la LFPDPPP y el Código Civil aplicable en la Ciudad de México, cuyos tribunales serán competentes, renunciando a cualquier otro fuero.

Leído el convenio y sabedoras las partes de su contenido y alcance, lo firman por duplicado.

EL ESTABLECIMIENTO

EL MÉDICO

C. Mirely Jiménez Regalado
Titular de Mirè Centro de Belleza Integral

Nombre, firma y cédula profesional

Anexos: ☐ Copia de título y cédula profesional ☐ Copia de identificación oficial ☐ Carátula de póliza de responsabilidad civil profesional ☐ Formato de indicación médica

FORMATO DE INDICACIÓN MÉDICA PARA CUIDADO ESTÉTICO NO INVASIVO

Lo llena y firma EL MÉDICO. Sin este documento completo y firmado, Mirè no presta el servicio. Se anexa al expediente del cliente.

Folio de indicación: _____ Fecha de emisión: ____/____/20____ Vigencia hasta: ____/____/20____

I. MÉDICO QUE INDICA

DATO	REGISTRO
Nombre completo	
Cédula profesional	
Especialidad y cédula de especialidad	
Domicilio profesional y teléfono	
Correo para consultas del establecimiento	

II. PACIENTE

DATO	REGISTRO
Nombre completo	
Edad	
Procedimiento médico o quirúrgico practicado	
Fecha del procedimiento	
¿Herida cerrada y suturas retiradas?	Sí ☐ No ☐
¿Autorizado para recibir cuidado estético no invasivo?	Sí ☐ No ☐

III. SERVICIO ESTÉTICO NO INVASIVO QUE SE AUTORIZA

- ☐ Masaje estético / drenaje linfático estético — Zona: _____
- ☐ Colocación y ajuste de prenda compresiva — Tipo y horario: _____
- ☐ Aplicación externa de cosmético indicado — Producto: _____
- ☐ Aparatología estética no invasiva — Especificar equipo o técnica: _____
- ☐ Otro: _____

Número de sesiones: _____ Frecuencia: _____ Duración por sesión: _____

Intensidad, presión o parámetros indicados: _____

Zonas que deben evitarse: _____

Restricciones y precauciones específicas: _____

IV. DECLARACIÓN DEL MÉDICO

- Valoré personalmente al paciente y **autorizo** los servicios estéticos **no invasivos** señalados en el apartado III.
- Entiendo y acepto que Mirè es un establecimiento de estética que **no realiza actos médicos ni procedimientos invasivos**, y que **no le indico** curación o manejo de heridas, retiro de suturas, punción, drenaje, inyección o aplicación de medicamentos.
- Asumo la responsabilidad** de la valoración, del procedimiento médico practicado, de su evolución y de sus complicaciones.
- Me obligo a atender las consultas y avisos que el establecimiento me dirija sobre este paciente y a **reevaluarlo** cuando se me informe cualquier signo de alarma.
- Esta indicación **pierde validez** al concluir su vigencia o si el paciente presenta herida abierta, infección o cualquier signo de alarma, casos en los que el establecimiento debe suspender y remitirlo conmigo.

EL MÉDICO

Nombre, firma y cédula profesional
Sello

RECIBÍÓ MIRÈ CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL

Nombre, firma y fecha
Se anexa al expediente folio: _____

V. SEGUIMIENTO Y AVISOS AL MÉDICO (LO LLENA MIRÉ)

[illegible]

Suspensión definitiva: ☐ Sí, fecha ____ / ____ /20____ Motivo: _____

CARTA DE ALCANCE Y LÍMITES DE SERVICIO

Se entrega a todo médico, cirujano o clínica antes de recibir su primera referencia. Una hoja, sin negociación posible.

Ciudad de México, a ____ de ____ de 20 ____. Para: Dr./Dra. _____

Asunto: Alcance de los servicios que Mirè puede prestar a sus pacientes.

Estimado(a) doctor(a): para que la colaboración se dé con seguridad para su paciente y con claridad de responsabilidades, le informamos con precisión qué podemos y qué no podemos hacer.

1. QUÉ ES MIRÈ CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL

Establecimiento de **estética y belleza** con Aviso de Funcionamiento COFEPRIS No. 2509135018X00286, giro SCIAN 812110. Nuestro personal es **técnico en estética y cosmiatría**: no somos personal de salud y **no operamos como unidad médica**.

2. QUÉ SÍ PRESTAMOS (SOBRE PIEL INTACTA Y CERRADA, POR INDICACIÓN ESCRITA)

Masaje estético y drenaje linfático **estético**; colocación y ajuste de prendas compresivas; aplicación externa de los cosméticos que usted indique; aparatología estética no invasiva que usted autorice **por nombre de equipo o técnica**; protocolo estético de preparación y mantenimiento de la piel; y refuerzo de las indicaciones de cuidado que usted dio.

3. QUÉ NO PRESTAMOS, EN NINGÚN CASO

Ni por instrucción escrita, ni por urgencia, ni por insistencia del paciente: (i) **inyecciones o infiltraciones** de cualquier sustancia y por cualquier vía; (ii) **punción, microneedling, cauterización, escisión o retiro de suturas**, ni técnica alguna que rompa la piel; (iii) **curación o manejo de heridas**, drenajes, seromas, hematomas o dehiscencias; (iv) **aplicación o suministro de medicamentos**; (v) **valoración de la evolución quirúrgica, diagnóstico, alta** o modificación de su indicación; (vi) servicio alguno cuando exista **herida abierta, sutura pendiente, infección o signo de alarma**.

Le pedimos no solicitarlo: no podremos acatarlo y tendremos que devolver la referencia por escrito.

4. CÓMO OPERA LA COLABORACIÓN

1. Usted emite **indicación escrita** en nuestro formato o en documento equivalente, con su firma y cédula.
2. Nosotros **ejecutamos lo indicado, sin interpretarlo ni ampliarlo**; toda duda se le consulta por escrito antes de actuar.
3. Ante cualquier signo de alarma **suspendemos en el acto**, remitimos al paciente con usted o a urgencias, y le avisamos el mismo día.
4. Registramos cada sesión y cada hallazgo, y le entregamos ese registro cuando lo solicite.
5. La responsabilidad del acto médico y de su evolución es **suya**; la nuestra, la correcta ejecución técnica del servicio estético autorizado.

5. PUBLICIDAD

No usamos su nombre, cédula ni imagen sin su autorización escrita, y **no nos presentamos como establecimiento con supervisión médica** ni como clínica médica. Del mismo modo, le pedimos no anunciar procedimientos médicos usando nuestro nombre comercial.

6. LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA USTED

Su paciente recibe el cuidado estético dentro de un perímetro **claro, documentado y no invasivo**, con expediente firmado, registro de sesiones y protocolo de suspensión y aviso. Usted conserva el control clínico y no asume el riesgo de que un tercero ejecute actos que le corresponden.

Atentamente,

MIRÈ CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL

La Titular del Establecimiento

ACUSE (opcional)

Recibí y quedé enterado(a) del alcance y límites descritos.

Nombre, firma y cédula · Fecha ____/____/20____